



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/38/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן

1. התובעים גורדון דוד מיכאל, ת.ז. [REDACTED]
אליעזר לבנה-נווה יעקוב ירושלים

2. סבן משה, ת.ז. [REDACTED]
אליעזר ליבנה-נווה יעקוב ירושלים

נגד

1. הנתבעים נחמיאס יצחק זאקי, ת.ז. [REDACTED]
2. גלפת שלום, ת.ז. [REDACTED]
3. הלל יצחק, ת.ז. [REDACTED]
4. בלינדר יוליה, ת.ז. [REDACTED]
5. דובינסקי ויטלי, ת.ז. [REDACTED]
6. גוזלן עמרם, ת.ז. [REDACTED]
באמצעות ב"כ עו"ד נחמיאס רות
נייברג 18, ת.ד. 749, טבריה

פסק דין

1. בתביעה שלפניי מבקשים התובעים לחייב את הנתבעים בתשלום 16,650 ₪, חלקם הכולל בהוצאות תיקון גג הבית המשותף, הנמצא ברחוב שמעון דהאן 27 בטבריה, וידוע כגוש 15076 חלקה 14 (להלן – **הבית המשותף**). לבית המשותף לא נרשם תקנון מוסכם ולכן בעניינו חל התקנון המצוי.

2. מצו רישום הבית המשותף עולה כי הבית מורכב ממבנה אחד בן שני אגפים. אגף מס' 1, הוא האגף הרלבנטי להליך דנא, והוא כולל תשע דירות, שבעלי הזכויות בהן, הם הצדדים בתיק שלפניי ובעלת דירה נוספת, שלפי הנטען, נעתרה לדרישת התובעים לשלם את חלקה בתיקון הגג.

3. טענות התובעים בכתב הגנתם:

התביעה הוגשה בשנת 2020, תובע 1 (הבעלים של ת"ח 9) ותובע 2 (בעליו של ת"ח 8) טוענים כי בעקבות גשמים עזים בחורף 2019, נגרמו נזקים כבדים לדירותיהם, בשל חדירת מי גשמים מגג הבית המשותף.

לטענת התובעים, בשל מצב הגג היה צורך מידי לבצע עבודות איטום בכל שטח הגג, ומשהעריכו שאישור וגביית תשלום מכלל הדיירים בבית, יעכבו את התיקון, החליטו לתקן את הגג באמצעות בעל מקצוע מטעמם, לו שילמו סכום בן 25,000 ₪. הואיל ודירה אחת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/38/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הביעה נכונות לשלם את חלקה בעלות התיקון, ביקשו התובעים לחייב את בעלי ששת הדירות האחרות בתשלום חלקם בסך כולל של 16,650 ₪ (2,777 ₪ לערך כל דירה).

4. טענות הנתבעים בכתב הגנתם:

לטענת הנתבעים, התובעים מעולם לא פנו אליהם בדרישה לתקן את הגג, וככל שבוצעו תיקונים כאמור, הרי שהדבר נעשה שלא על דעת הנתבעים וללא הסכמתם. עוד נטען, שאם בוצעו תיקונים, הרי שלא בוצעו ברכוש המשותף כי אם ברכוש הפרטי של התובעים.

לאור העובדה שהתובעים אינם משלמים את חלקם במיסי ועד הבית והוצאות הרכוש המשותף, ביקשו הנתבעים, שככל שתתקבל התביעה, וייקבע שעל הנתבעים לשפות את התובעים על הוצאותיהם בתיקון הגג, יקוזז מסכום זה חובם של התובעים בגין אי תשלום מיסי ועד הבית.

ניהול ההליכים בתיק

התביעה הוגשה ביום 1.3.20 וכתב הגנתם של הנתבעים הוגש ביום 18.6.2020.

קדם משפט התיקים ביום 6.9.20 ובסופו הונחו הצדדים לבוא ביניהם בדברים לשם סיום המחלוקת. בהמשך ובהעדר הסכמות, הוחלט כי הצדדים יגישו את טענותיהם בכתב בצירוף מסמכים תומכים; התובעים עד ליום 20.10.20 והנתבעים עד ליום 25.11.20.

ביום 29.10.20 הוגש מטעם התובעים מסמך שכותרתו: "תשובת התובעים לכתב ההגנה", שבו התייחסות בעיקר לטענות הנתבעים בדבר חוב מיסי ועד הבית הנטען. באותו מסמך ביקשו התובעים לחייב את הנתבעים להעביר לעיונם מסמכים הקשורים לניהול חשבונות הבית המשותף וכן לחייבם בהוצאות נוספות שבהן נשאו התובעים לתיקון דירותיהם. למסמך צורפו בין היתר תמונות של הגג וחשבונית מס מיום 10.4.2019 ע"ס 3,700 ₪ עבור תיקוני שפכטל וצבע בדירת תובע 1.

במהלך דיון ההוכחות שהתקיים לפניי ביום 19.5.21 טענה ב"כ הנתבעים כי לא נמסר לנתבעים כתב טענות זה, תובע 1 אישר את הדברים והסביר כי לא ידע שעליו להמציאו לנתבעים. יצוין כי בהחלטה ב"פתקית" מיום 2.12.2020 שניתנה על גבי אותו מסמך צוין באופן מפורש **"העתק מכל מסמך שיוגש למזכירות המפקח יועבר ישירות ובמקביל גם לצד שכנגד"**.

משלא הומצא כתב טענות זה לנתבעים, אין לראותו כחלק מהראיות בתיק. יצוין כי המסמך כולל טענות בעיקר בסוגיית מיסי הוועד, שאינה עומדת לביורר בהליך שלפניי, וגם החשבונית שצורפה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/38/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לו ע"ס 3,700 ש"ח אינה רלבנטית, משמדובר בסכום שלגביו לא נדרש סעד בכתב התביעה והוא אינו כלול בסכום התביעה.

כאמור, בהעדר הסכמות נשמעו ראיות ביום 19.5.21 ובתום ישיבת ההוכחות סיכמו הצדדים טיעוניהם בעל-פה. כאן המקום לציין כי תובע 2 לא התייצב לדיון ההוכחות, ונמסר בשמו מפי תובע 1, כי נעדר מהדיון משלא חש בטוב ומשסבר שהתייצבותו אינה חובה. לדברי תובע 1, הוסמך לנהל את התביעה גם בשם תובע 2.

דיון והכרעה

1. זכותו של בעל דירה לדרוש מנציגות הבית שתתקן ליקוי ברכוש המשותף הפוגע בדירתו, קבועה בסעיף 3 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969:

"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".

2. ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו, 14.12.2017) נפסק כי בעל דירה המבקש לתקן ליקוי ברכוש המשותף, צריך לפנות תחילה לנציגות (ובהעדר נציגות, לכלל בעלי הדירות) בדרישה לפעול לתיקון הליקוי. ככל שפנייתו זו לא נענתה, הרי שדרך המלך היא להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין, וזאת קודם לביצוע התיקון על-ידו:

"הטיפול במקרים בהם אחד הדיירים בבית משותף הוציא מכיסו הוצאות לצורך תיקון ליקויים ברכוש משותף, מחייב התייחסות למסגרת של דיני בתים משותפים. על הדייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן. דרך המלך אם כן הינה באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה שתתקן את הליקוי. אם הנציגות מסרבת לתקן את הליקוי, יש באפשרות הדייר לפנות למפקח לצורך הכרעה בסכסוך" (ראו גם: ע"א (י-ם) 179/84 רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ, פ"מ תשמ"ה(3) 418, (1985)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/38/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. עוד נקבע בפסק דין חיים, כי בעל דירה שפעל בניגוד לדרך זו ותיקן את הליקוי בעצמו מבלי שהקדים פנייה למפקח יזכה לשיפוי בגין הוצאותיו, ככל שיוכיח קיומם של מספר תנאים, במצטבר:
 - א. הליקוי שתוקן הוא ברכוש המשותף, שהיה על הנציגות לתקנו על חשבונה.
 - ב. נעשתה פנייה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, וזו סירבה לתקנו.
 - ג. העיכוב שהיה נגרם בגין פנייה למפקח על רישום מקרקעין, היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי.
 - ד. אי התיקון בהקדם היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של בעל הדירה לעשות שימוש בדירתו.
 - ה. הליקוי ברכוש המשותף תוקן בצורה נאותה.
 - ו. עלות התיקון סבירה.

מנ הכלל אל הפרט

להלן נבחן האם עלה בידי התובעים להוכיח את קיומם של התנאים הנ"ל:

האם הליקוי היה ברכוש המשותף

4. להוכחת טענתם בדבר ליקויים בגג המשותף שגרמו לנזקים בדירותיהם צירפו התובעים לכתב תביעתם חשבונית ע"ס 25,000 ₪ מתאריך 15.11.19. על החשבונית מודפס הלוגו "דניאל מוהנד מונדר עבודות איטום ברמה גבוהה", ועל גביה צוינו בין היתר כתובת הבית המשותף, ופרטי העבודות שבוצעו, הכוללות הובלת מנוף, התזת זפת ויריעות ביטומניות.
5. ראיות אלה לא נסתרו, ומשכך יש לקבוע כי הליקויים שתוקנו ע"י התובעים היו ברכוש המשותף, שהאחריות לתקינתם מוטלת על הנציגות.

האם קדמה פנייה לנציגות בדרישה לתיקון הליקוי אשר סורבה

6. תובע 1 אישר בעדותו כי לא נעשתה פנייה לדיירים בטרם ביצע התיקונים. כך, לשאלת ב"כ הנתבעים "האם נכון שלא קיבלתם את ההסכמה לבצע את התיקון בגג", השיב: "לא קיבלנו הסכמה". תובע 1 השיב בשלילה לשאלות ב"כ הנתבעים, האם הציגו בפני הנציגות הצעות מחיר, והאם ערבו את בעלי הדירות (פרוטוקול דיון מיום 19.05.21, עמוד 6 שורות 22-29), בכך "נכפתה" על בעלי הדירות ההוצאה לתיקון הליקוי בגג ונמנעה מהם הזכות להשפיע על בחירת בעל המקצוע, על עלות התיקונים ועל אופן ביצועם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/38/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. מעבר לצורך אומר כי טענת תובע 1 בסיכומיו, ל"כמה פניות בעבר" בהן "הזכירו" התובעים לנציגות את עניין האיטום, לא עולה מעדותו הראשית, אך יש לדחותה גם לגופו של עניין שכן אינה עונה על התנאי בדבר פנייה לנציגות בדרישה לתיקון הליקוי.

האם העיכוב בשל הפנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי

8. על חשיבותו של התנאי בדבר חשש להחמרת המצב בשל הפנייה למפקח, נאמרו הדברים הבאים, בפסק הדין חיים: **"במיוחד יש להדגיש את העובדה שלא הוכחה דחיפות לתיקון הליקוי, באופן שפניה למפקח לצורך הכרעה בסכסוך הייתה מביאה להחמרת הנזק באופן משמעותי. תנאי זה הינו חיוני והכרחי על מנת שדייר יזכה לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש משותף, שכן המסלול הרגיל מחייב פניה למפקח במקרה של סירוב הנציגות לתקן"**.

9. לא מונחת לפניי ראיה המוכיחה תנאי זה. מכתב התביעה ומעדותו של תובע 1 עולה כי טרם התיקון לא נעשתה פנייה למפקח, שכן לא ידע שיש לפעול בדרך זו. לפיכך, משלא נטען כי חשש להחמרת המצב הוא שמנע פנייה למפקח, הרי שלא הוכח קיומו של תנאי זה.

אי התיקון בהקדם היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולת בעל הדירה לעשות שימוש בדירתו

10. מכתב התביעה עולה כי ההחלטה לתקן את הגג התקבלה אצל התובעים עוד קודם לחורף: **"מכיוון שהערכנו שאם נמתין לאישור וקבלת הכסף מכל הדיירים התיקון יתעכב והחורף יגיע"**. בדיון מיום 19.5.21 הסביר תובע 1: **"כשהגענו בחורף הקדום (צ"ל: הקודם - ע"מ) ודיברנו אני ומשה מה לעשות כי היו לו נזקים דומים בדירה שלה (צ"ל: שלו - ע"מ) ואמרנו שאם נלך אליהם שוב יגיע שוב החורף ותהיה בעיה. לא ידענו שיש פרוצדורה להגיע למפקחת"**.

11. הנה כי כן, הערכת התובעים כי אישור בעלי הדירות לתיקון הגג ואיסוף הכספים יארכו זמן רב "והחורף יגיע", אינה ממלאה אחר התנאי הדורש הוכחת פגיעה קשה וברורה ביכולת לעשות שימוש בדירה, הגוברת על החובה להקדים פנייה לנציגות ולמפקח.

12. מעבר לצורך אתיחס לעדותה של הגב' יפה בטיטו השוכרת בדירת תובע 1, במהלכה סיפרה על חדירת מים לדירה, תוך שהגדירה את המצב כ"קטסטרופה". עם זאת, העידה הגב' בטיטו שמדובר ברטיבות שממנה סבלה כמה חורפים שכן לדבריה "לקח שנה וחצי" עד שתוקן הנזק ע"י התובע 1: **"(ש': אמרת שגם לדוד לקח זמן עד שהגיב. כמה זמן לקח להם עד שהגיבו לבקשה שלך? ת': לקח קצת הרבה זמן. ש': את יכולה לפרט מה זה קצת**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/38/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרבה זמן? ת': העדה צוחקת ומתקשה לענות. לקח שנה וחצי לעשות את זה. עד שעשו את זה. אני גם הצעתי אנשים ובסוף הביאו מישהו אחר. הם אמרו שאני צריכה לדאוג לזה. ש': היה ביניכם ויכוח מי צריך לתקן את זה? מי יהיה בעל המקצוע. הם דרשו ממך להביא את הבעל מקצוע ולבצע את התיקון? ת': משהו כזה. הם אמרו לי לחפש וכשהבאתי הוא לא היה נראה להם. בסוף הם סידרו את זה לבד עם מישהו אחר. וכל השנה וחצי הזו לא היה כל כך נורא לגור בבית הזה. היה קשה מאוד. לא היה כיף. היינו כולנו בחדר אחד. ברוך השם הסתדרנו. ש': עדיין יכולתם להתקלח בדירה, יכולתם להכין אוכל. ת': דווקא להכין אוכל כי במטבח יש טפטופים אבל ברוך השם. וכל הזמן הזה את מבקשת ממנו לתקן והוא לא בא. אולי הם היו עסוקים" עמ' 5 שורות 8-23).

13. בניגוד לטענת תובע 1 שהועלתה לראשונה בעדותו ולפיה הנזילות בשנת 2019 היו חמורות יותר מהנזילות בשנים קודמות, שאותן לא מיהר לתקן, מוצא הדבר ביטוי בעדותה של הגב' בטיטו, אשר העידה כי גרה בדירה בכל אותן שנים. מעבר לכך יש לזכור שלא נטען ולפיכך לא הוכח שביצוע התיקון טרם הפגייה לנציגות או למפקח נבע מהחשש לפגיעה קשה ביכולתם של השוכרים לעשות שימוש בדירה אלא מאי ידיעתם של התובעים כי כך יש לפעול.

הליקוי ברכוש המשותף תוקן בצורה נאותה

14. תנאי זה אינו חל, נוכח עדותו של תובע 1 כי עדיין קיימת בעיית רטיבות בדירה. משנשאל תובע 1, האם ידוע לו שהדירה עדיין סובלת מרטיבויות (נכון למועד מתן עדותו), השיב: "אני יודע שהיא סובלת קצת, פה ושם נקודות שצריך לבוא ולסדר. אני יודע" (פרוטוקול הדיון מיום 19.5.21 עמוד 8 שורות 4-5).

15. בנסיבות העניין, יש לקבוע כי התיקון שבוצע בגג המשותף ע"י התובעים, לא בוצע בצורה נאותה.

עלות התיקון סבירה

16. בפסק הדין חיים נקבע בהקשר לתנאי זה: "הואיל ומדובר בתיקון ליקוי באופן הכופה הוצאה כספית על יתר הדיירים, ראוי כי ככל שמדובר בהוצאה כספית גדולה יותר, כך גם יגבר הנטל המוטל על הדייר המתקן בדרישה לפסיקת שיפוי לטובתו".

17. תובע 1 מסר בעדותו כי קיבל מספר הצעות מחיר "זולות יותר ויקרות יותר" מההצעה שנבחרה על-ידו בסופו של דבר (שם, שורה 7). הצעות המחיר אינן חלק מהראיות בתיק, לא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/38/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ניתן לדעת מה כללו, ולכן לא ניתן לעמוד על סבירותה של עלות התיקון, ויש לקבוע שתנאי זה אינו מתקיים.

סיכום

18. הנטל להוכחת קיומם של התנאים שנקבעו בהלכת חיים מוטל על המבקש שיפוי על הוצאות מבעלי הדירות בגין תיקון ליקוי ברכוש המשותף. משלא הוכיחו התובעים את מרבית התנאים, ולמעשה, הוכח לפניי התנאי הראשון בלבד, יש לדחות את תביעתם.

19. תובע 2 לא התייצב לדיון ההוכחות ולא הגיש בקשה לפטור אותו מהתייצבות, ומכוח תקנה 75(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 יש לדחות את תביעתו גם מטעם זה.

20. לאור האמור לעיל, אני דוחה את התביעה תוך חיובם של התובעים, ביחד ולחוד, בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל. בסכום זה, התחשבתי בין היתר באופן שבו ניהלו הצדדים את ההליך ובמספר הדיונים שהתקיימו (קדם משפט ושיבת הוכחות).

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן בלשכתי היום, טו' סיון תשפ"א, 26 במאי 2021, בהעדר הצדדים.

**עינת מידן
מפקחת על רישום מקרקעין**